

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

Căn cứ phiếu chuyển số 355/PC-VPUBND ngày 30/10/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai về việc chuyển Công văn số 26/CV-KSSH ngày 27/10/2025 của Công ty Cổ phần khoáng sản sông Hồng Lào Cai. Trong đó yêu cầu xem xét những khó khăn, tồn tại trong sản xuất kinh doanh của mỏ cao lanh Sơn Mãn, thôn Sơn Mãn, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Sau khi rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Về đề xuất sử dụng đất đá thải và quặng đuôi làm VLXD thông thường

- Tại khoản 1, khoản 2, và khoản 4 Điều 97 Nghị định 193/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định các trường hợp được thu hồi khoáng sản:

“1. Việc thu hồi khoáng sản được áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Khoáng sản được thu hồi là đất, đá thải mỏ, quặng đuôi của mỏ đang hoạt động đã được lưu giữ hoặc chưa được lưu giữ tại bãi thải, hồ chứa quặng đuôi;

b) Khoáng sản nằm trong phạm vi diện tích thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản, được phát hiện trong quá trình thi công các hạng mục công trình của dự án nhưng nằm ngoài phạm vi diện tích khu vực được phép khai thác khoáng sản.”

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản gửi hồ sơ đề nghị thu hồi khoáng sản trong phạm vi diện tích thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản về cơ quan tiếp nhận hồ sơ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Hồ sơ đăng ký thu hồi khoáng sản bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thu hồi khoáng sản (bản chính);

b) Báo cáo vị trí, khối lượng, chủng loại, thời gian thực hiện (bản chính);

c) Bản đồ hiện trạng khu vực thu hồi khoáng sản, trong đó xác định rõ vị trí, khối lượng khoáng sản thu hồi của từng vị trí (bản chính).”

...

4. Kết quả thu hồi, sử dụng khoáng sản đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 75 của Luật Địa chất và khoáng sản được cập nhật vào nội dung báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản và báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản hàng năm.

- Theo khoản 4 và khoản 5, Điều 75 Luật Địa chất và khoáng sản quy định về thu hồi khoáng sản như sau:

*“4. Trường hợp thu hồi khoáng sản **nhóm II, nhóm III hoặc nhóm IV** quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:*

b) Được cung cấp cho công trình, dự án khác.

*5. Tổ chức, cá nhân thu hồi khoáng sản **phải đăng ký hoạt động thu hồi khoáng sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều này.**”*

Căn cứ các quy định nêu trên, việc đề xuất thu hồi đất đá thải và đuôi quặng tuyển làm VLXD thông thường trong phạm vi diện tích thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản:

+ Phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản xem xét, quyết định;

+ Phải đăng ký hoạt động thu hồi khoáng sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản.

+ Khoáng sản thu hồi được cập nhật vào nội dung báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản và báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản hàng năm.

2. Về xuất khẩu sản phẩm Kaolin

Liên quan đến nội dung đề xuất xin được xuất khẩu sản phẩm Kaolin của Công ty Cổ phần khoáng sản sông Hồng Lào Cai đối với mỏ cao lanh Sơn Mãn, thôn Sơn Mãn, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương, do đó đề nghị Sở Công Thương xem xét hướng dẫn doanh nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Năng Chung